

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 164/2536	นาง นา รี ดอน คุ่ม ภัย	โจทก์
	เจ้าหนี้	โจทก์
	บริษัท ท็อปแลนด์ อา เขต จำกัด	โจทก์
	พันโท มงคล มโนบุญ	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 192

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 94 (1)

หนี้ที่ลูกหนี้ได้ละเสียซึ่งประโยชน์แห่งอายุความก่อนศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาด เป็นหนี้ที่ฟ้องร้องให้บังคับคดีได้เจ้าหนี้จึงมีสิทธิขอรับชำระหนี้

คดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ (จำเลย) ไว้เด็ดขาดเมื่อวันที่
10 มีนาคม 2531

เจ้าหนี้ยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้ค่าซื้อเชื่อสินค้าจำนวน 27,793 บาท 42 สตางค์

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นัดให้บรรดาเจ้าหนี้ ลูกหนี้ตรวจคำขอรับชำระหนี้แล้ว
ไม่มีผู้โต้แย้งคำขอรับชำระหนี้รายนี้ได้สอบสวนแล้วเห็นว่า มูลหนี้ค่าซื้อสินค้าเชื่อ
ของเจ้าหนี้ขาดอายุความต้องห้าม มิให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ เห็นควรยกคำขอรับ
ชำระหนี้ของเจ้าหนี้เสียทั้งสิ้น

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำขอรับชำระหนี้

เจ้าหนึ่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณากลับให้เจ้าหนึ่มีสิทธิเข้ารับชำระหนี้ได้ตามคำขอ
รับชำระหนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยมีว่า มูลหนี้รายนี้ต้องห้ามมิให้เจ้า
หนึ่ได้รับชำระหนี้หรือไม่ ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โต้แย้งว่า หนี้รายนี้ต้องห้ามมิให้
เจ้าหนึ่ได้รับชำระหนี้ค่าซื้อสินค้า เนื่องจากขาดอายุความ 2 ปี แล้วนั้น เห็นว่าแม้หนี้
ค่าซื้อสินค้านี้จะขาดอายุความ 2 ปี แล้ว แต่หลังจากขาดอายุความ ลูกหนึ่ได้ทำ
หนังสือรับสภาพหนี้ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2529 ว่าจะชำระหนี้ภายในวันที่ 3
พฤศจิกายน 2529 มอบให้เจ้าหนึ่ไว้จึงเป็นการละเลยซึ่งประโยชน์แห่งอายุความตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 192 ทำให้ลูกหนึ่ไม่อาจยกเหตุการณ์ขาด
อายุความขึ้นอ้างเพื่อบอกปิดการชำระหนี้ตามมาตรา 188 วรรคแรก แม้ต่อมาลูกหนึ่
ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด อำนาจการจัดการหรือกระทำได้ ใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
จะตกอยู่แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483
มาตรา 22 แต่การจัดการหรือกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์นี้จะต้องเป็นการทำแทนลูกหนึ่ตามสิทธิของลูกหนึ่ที่มีอยู่ เมื่อลูกหนึ่ละ
เลยซึ่งประโยชน์แห่งอายุความตามหนังสือรับสภาพหนี้ดังกล่าวแล้ว ย่อมทำให้เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่อาจยกเหตุแห่งการขาดอายุความขึ้นบอกปิดการชำระหนี้ดัง
กล่าวได้ หนี้ที่ขาดอายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 163 ที่
บัญญัติห้ามมิให้ฟ้องร้องนั้น ตรงตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา
94(1) ที่บัญญัติไว้ว่าหนี้ที่จะฟ้องร้องให้บังคับคดีไม่ได้เป็นหนี้ที่ไม่อาจขอรับชำระหนี้
ได้ แต่การห้ามฟ้องร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 163 จะต้อง

อยู่ในบังคับของมาตรา 193 ที่ว่าลูกหนี้จะต้องยกอายุความขึ้นต่อสู้ว่าหนี้ขาดอายุความแล้ว การที่เจ้าหนี้นำหนี้ที่ขาดอายุความแล้วไปขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ย่อมยกอายุความขึ้นบอกปิดการชำระหนี้ในนามของลูกหนี้ได้ จึงเป็นหนี้ที่ไม่อาจขอรับชำระตามที่มาตรา 94 บัญญัติไว้ แม้อำนาจการจัดการทรัพย์สินหรือกระทำการใด ๆ ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา 22 ไม่เพียงแต่เป็นอำนาจในการทำแทนลูกหนี้เท่านั้น แต่เป็นการทำแทนเจ้าหนี้ทั้งปวงด้วยก็ตาม แต่การทำแทนเจ้าหนี้ทั้งปวงนั้นหมายถึงการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ให้ได้มากที่สุด เพื่อแบ่งเฉลี่ยชำระหนี้ให้เจ้าหนี้เท่านั้น แต่สิทธิในการบอกปิดการชำระหนี้เพราะเหตุขาดอายุความเป็นของลูกหนี้โดยเฉพาะดังที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 188 วรรคแรก บัญญัติไว้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงไม่อาจยกอายุความขึ้นต่อสู้ในนามของเจ้าหนี้อื่น ๆ เมื่อหนี้รายนี้ลูกหนี้ได้เสียซึ่งประโยชน์แห่งอายุความก่อนที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว จึงเป็นหนี้ที่ฟ้องร้องให้บังคับคดีได้ เจ้าหนี้อาจขอรับชำระหนี้ได้ในคดีนี้ จึงไม่ใช่หนี้ที่ไม่อาจขอรับชำระหนี้ได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 94 เจ้าหนี้จึงมีสิทธิขอรับชำระหนี้ในคดีนี้ได้ ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ฎีกาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เพ็ง เพ็งนิตติ-สวิน อักษรายุธ-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

กฎหมายล้มละลายเป็นกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนมุ่งคุ้มครองทั้งเจ้าหนี้ ลูกหนี้ ตลอดจนประชาชนเป็นส่วนรวม (ฎีกาที่ 2651/2535) ในด้านเจ้าหนี้เพื่อแบ่งเฉลี่ยชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ หากเจ้าหนี้นำหนี้ที่ขาดอายุความยื่นขอรับชำระหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจที่จะอ้างอายุความมาเป็นมูลยกคำขอรับชำระหนี้ได้ (ฎีกาที่ 980/2532) แต่ถ้าเจ้าหนี้นำหนี้ที่ขาดอายุความซึ่งลูกหนี้ได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ไว้มาขอรับชำระ คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับที่หมายเหตุนี้วินิจฉัยว่าเจ้าหนี้ขอรับชำระได้ อย่างไรก็ตามคงไม่หมายความว่ารวมถึงลูกหนี้ที่ไม่สุจริตให้เปรียบเจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งนำหนี้ที่ขาดอายุความมาขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย โดยทำหนังสือรับสภาพหนี้ไว้ซึ่งเท่ากับว่าเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5 สุชาติชาติปัญญาวุฒิ